

통 보

1. 제 목 : 협상에 의한 계약 제안서 제출에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○○○실, AA·BB·CC□□병원
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 계약의 내용 및 성질에 따라 공단 「계약사무규정」 제69조, 「국가계약법 시행령」 제43조에 따라 '협상에 의한 계약' 방식으로 계약업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

'18.6월 기획재정부에서는 입찰참가업체의 방문비용, 책자 인쇄 등의 부담을 덜어주기 위해 「협상에 의한 계약체결기준」 제6조(제안서 등의 제출) 3항을 신설하여, 제안서를 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치를 이용하여 제출하도록 하여야 하나 제안서의 용량·형태 등으로 이를 이용하기 어려운 경우에는 전자우편이나 우편으로 제출할 수 있도록 하였습니다.

따라서 우리 공단에서는 협상에 의한 계약으로 제안서를 제출 받을 경우 제안자 또는 대리인의 방문 접수로 한정함으로써 입찰참가 업체에 부담을 주는 일이 없도록 해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '19.1월부터 '20.11월까지 공단에서 추진한 협상에 의한 계약 제안서 제출 실태를 확인한 결과, [표 1]과 같이 총 계약건수 ##건 중 ##건을 제안자 또는 대리인의 방문 접수만 허용하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 협상에 의한 계약 제안서 제출 방법 명시

구 분	계약명	계약일자	제안서 제출 방법
DD	2019년 종합공공계획	'19.06.12	방문제출
DD	'19년 자체청렴도 평가 및 청렴 콜 운영 용역	'19.06.13	방문제출
DD	'19년 전산장비 통합유지관리 용역	'19.08.01	방문제출
DD	'20년 □□병원 간호사 공개채용 대행 용역	'20.03.12	방문 접수만 가능
AA병원	□□병원 환자안전관리 및 전자동의서 시스템 구축	'19.12.10	제안자 또는 대리인의 인편 접수 (택배 및 우편접수 불가)
AA병원	2020년 AA□□병원 직원급식 위탁운영 용역	'20.02.17	제안자 또는 대리인의 인편 접수 (택배 및 우편접수 불가)
AA병원	2020년 리조트 회원권 구매	'20.06.12	제안자 또는 대리인의 인편 접수 (택배 및 우편접수 불가)
BB병원	'19 세탁물 위탁처리 용역	'20.10.28	직접 방문 필수
BB병원	'20 세탁물 위탁처리 용역	'20.10.29	USB에 저장하여 별도 제출
CC병원	전산장비 통합 유지보수 용역	'19.05.30	현장 접수
CC병원	'19 세탁물 위탁처리 용역	'19.10.28	USB에 저장하여 별도 제출
CC병원	'20 세탁물 위탁처리 용역	'20.11.10	USB에 저장하여 별도 제출
DD	'19년 온라인교육 위탁 운영 용역 등 16건	'19.04~'20.11	우편접수, e-발주 시스템
CC병원	리조트 회원권 구매	'20.05.12	서면, 우편제출
EE병원	'20 세탁물 위탁처리 용역	'20.11.02	직접 또는 등기우편
FF병원	'20 세탁물 위탁처리 용역	'20.10.22	우편접수(병원 수령여부 필히 확인)
GG병원	콘도 회원권 구매 입찰	'19.06.17	온라인 제출(조달청 e-발주 시스템)
GG병원	급식재료 구매 입찰	'19.02.28	온라인 제출(조달청 e-발주 시스템)

4. 관계기관 의견 : ○○○○실, AA·BB·CC□□병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇이사, AA·BB·CC □□병원장은

- 협상에 의한 계약 시 제안서의 용량·형태 등의 사유로 전자조달시스템 등을 이용하기 어려운 경우에는 제안서를 전자우편이나 우편으로 제출 허용 하도록 하시기 바랍니다.(통보)